

**Resolución Directoral UGEL – T. N°.000517**

Tocache,

06 FEB 2019**VISTOS:**

El Informe N° 003-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 10 de enero del año 2018, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°030, y demás documentos siendo un total de (20) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de octubre del 2017, la Ugel Tocache emite la Resolución Directoral N°000355, con Cedula de Notificación N° 253-2017, donde se le instaura proceso administrativo disciplinario al docente Humberto Ruiz Sinti, por la presunta falta de Abandono de Cargo, en agravio de los alumnos de la I.E N° 0453 – Nueva Esperanza- Tocache.

Que, con fecha 08, 09 y 10 de agosto del 2018, se realizan las publicaciones por 03 días consecutivos a través de edicto de la Resolución Directoral N°000355-2017, en el diario Hoy. Debido a la no ubicación domiciliaria del docente en mención.

Que, después de haber transcurrido el tiempo prudente, y no haber recibido el descargo respectivo, este colegiado decide realizar el informe de sanción.

Que, ante los indicios recabados gracias a la información brindada por el Director de la I.E 0453 – Nueva Esperanza- Tocache, ante las investigaciones previas y los informes posteriores; se concluye que existe indicios de que el profesor en mención, no se ha reincorporado a su centro de labores hasta la fecha, o exista un documento que justifique su inasistencia; por lo que en consecuencia configura la falta administrativa de Abandono de cargo; causando así grave daño. Además, se corrobora a través del Informe Escalonario que dicho docente es nombrado en la institución educativa, y también cuenta con una sanción administrativa del año 2016.

Pues, se ha vulnerado el **Artículo 13°.-** Calidad de la educación *“Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”*. Además, el **Artículo 53°.-** El estudiante *“El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación (...)”*. **Artículo 56°.-** El Profesor *“El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran”*. De la Ley General de Educación – Ley N°28044.

Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° *“la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza,*



PERÚ

San Martín
Provincia y Gobierno
Unidos por un San Martín que crece

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCIÓN

000517

los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."

Que, cabe mencionar que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: **"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño"**.

Que, el mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño". El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: exponer argumentos, exponer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada a derecho¹.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración"².

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 230° de la Ley N° 27444, establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."³; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que



podieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés⁴.

Que según la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial en su Artículo 40° deberes del servidor, literal a) "Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional" y c) "Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia". En consecuencia para el presente caso se configura el Artículo 48° cese temporal, constituye falta grave, causal de cese temporal, tipificado en el literal e) **Abandonar el cargo Injustificadamente**; concordante con el artículo 82° Cese Temporal del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, correspondiéndole la sanción de cese temporal; de la ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: CESE TEMPORAL SEIS (06) meses, sin goce de remuneraciones, en contra el profesor **HUMBERTO RUIZ SINTI**; por presunta falta Administrativa de **Abandono de Cargo**, en agravio de los alumnos de la Institución Educativa 0453 – Nueva Esperanza, de la jurisdicción de Tocache. Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial en su Artículo 40° **Deberes**, literal a) y c). En consecuencia se configura en el artículo 48° **Cese Temporal** literal e) **Abandono de Cargo**, de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial. Y concordante con el artículo 82 del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículos 18° y 20° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

MPMR/D-UGEL-T
MPMR/Sec. Téc



PLANILLAS

NOTIFICACION N°329-2019

ANTECEDENTE : Informe N°03-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION: 06-02-2019

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
OFICINA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PERSONAL
05-09-19
05 SEP 2019

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°517 -2019
CESE TEMPORAL DE SEIS MESE (06).

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : HUMBERTO RUIZ SINTI
DOMICILIO : Huera Esperanza
DNI N° : 01189434
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : 28/08/2019 **HORA:** 12.45

FIRM

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

FIRMA

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°



ROSA C. SILVA GERMANY
Esp. GESTION ADMINISTRATIVA
C.M. 8008076288

05/09/2019

NOTIFICACIÓN